Verordnung über die Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Zusammenhang mit dem Coronavirus

vom 5. Mai 2020

Die Regierung des Kantons St.Gallen

erlässt

gestützt auf Art. 75 der Kantonsverfassung vom 10. Juni 2001[1]

als Verordnung:[2]

I.

Art. 1 Gegenstand

[1] Dieser Erlass regelt:

a) die Entschädigung durch die politischen Gemeinden von Einrichtungen familienergänzender Kinderbetreuung für entgangene Beiträge infolge der behördlichen Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus;
b) die Gewährung von zinslosen Darlehen des Kantons zur Sicherstellung der Liquidität der Einrichtungen.

Art. 2 Geltungsbereich

[1] Dieser Erlass wird angewendet für private Trägerschaften:

a) von Einrichtungen nach Art. 13 Abs. 1 Bst. b der eidgenössischen Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977[3] mit Bewilligung des Kantons St.Gallen;
b) mit Leistungsvereinbarung einer politischen Gemeinde für das Angebot bewilligter Tagespflege nach Art. 9 ff. der Verordnung über die Aufnahme von Pflege- und Tagespflegekindern vom 4. Dezember 2012[4].

[2] Angebote nach Abs. 1 dieser Bestimmung, die nach dem 16. März 2020 eröffnet wurden, sind ausgenommen.

1 sGS 111.1.
2 In Vollzug rückwirkend ab 16. März 2020 bis 31. Dezember 2020.
3 SR 211.222.338.
4 sGS 912.3.

Art. 3 Ausfallentschädigung
a) Anspruch und Umfang

[1] Private Trägerschaften nach Art. 2 dieses Erlasses haben für Betreuungseinheiten, die aufgrund der behördlichen Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zwischen dem 16. März 2020 und dem 9. Mai 2020 nicht in Anspruch genommen werden, Anspruch auf Entschädigung für:
a) entgangene Elternbeiträge;
b) entgangene, bereits vor Vollzugsbeginn dieses Erlasses zugesicherte Beiträge von politischen Gemeinden an die privaten Trägerschaften.

[2] Die Ausfallentschädigung umfasst die tatsächlich entgangenen Beiträge nach Abs. 1 dieser Bestimmung. Angerechnet werden:
a) allfällig beanspruchte Ersatzleistungen der Sozialversicherungen an die Lohnkosten;
b) allfällige weitergehende Ansprüche auf eine Ausfallentschädigung nach Massgabe des Bundesrechts;
c) von politischen Gemeinden zugesicherte Leistungen zur Deckung der entgangenen Beiträge.

[3] Die private Trägerschaft trifft die für den Betrieb geeigneten und erforderlichen Massnahmen zur Kostensenkung.

Art. 4 b) Zuständigkeit

[1] Zuständig für die Beurteilung des Anspruchs und die Finanzierung der Ausfallentschädigung nach Art. 3 dieses Erlasses ist die politische Gemeinde:
a) am Standort der Einrichtung nach Art. 2 Abs. 1 Bst. a dieses Erlasses;
b) am Sitz der Trägerschaft mit Leistungsvereinbarung nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b dieses Erlasses.

Art. 5 c) Antrag

[1] Die private Trägerschaft beantragt bis 30. Juni 2020 die Ausfallentschädigung im Umfang des mutmasslichen Anspruchs nach Art. 3 Abs. 1 dieses Erlasses bei der zuständigen politischen Gemeinde. Der Antrag umfasst Angaben zu:
a) Trägerschaft und betroffener Einrichtung;
b) entgangenen Beiträgen nach Art. 3 Abs. 1 dieses Erlasses;
c) anrechenbaren Leistungen nach Art. 3 Abs. 2 dieses Erlasses.

[2] Die politische Gemeinde kann zur nachträglichen Überprüfung des Anspruchs Einsicht in die erforderlichen Unterlagen verlangen.

Art. 6 Zinslose Darlehen
a) Gewährung

[1] Der Kanton gewährt der privaten Trägerschaft auf Gesuch hin ein zinsloses Darlehen im Umfang des mutmasslichen Anspruchs auf Ausfallentschädigung, soweit die zuständige politische Gemeinde den entsprechenden Antrag nicht innert zehn Arbeitstagen beantwortet hat oder die zugesicherte Ausfallentschädigung:
a) nicht dem mutmasslichen Anspruch auf Ausfallentschädigung entspricht oder
b) nicht rechtzeitig verfügbar ist.

[2] Für die Gewährung eines zinslosen Darlehens reicht die private Trägerschaft dem Amt für Soziales ein:
a) das vollständige Gesuch nach Art. 5 dieses Erlasses;
b) Angaben zu entgangenen, bereits vor Vollzugsbeginn dieses Erlasses zugesicherten Beiträgen von politischen Gemeinden an die privaten Trägerschaften nach Art. 3 Abs. 1 Bst. b dieses Erlasses;
c) einen allfälligen Vorbescheid der zuständigen politischen Gemeinde.

Art. 7 b) Rückzahlung

[1] Der Kanton fordert das Darlehen zurück, sobald die zuständige politische Gemeinde rechtskräftig über den Anspruch auf Ausfallentschädigung entschieden hat.

[2] Zuständig für die Rückzahlung des zinslosen Darlehens ist grundsätzlich die politische Gemeinde nach Art. 4 dieses Erlasses. Die private Trägerschaft kann zur Rückzahlung verpflichtet werden, soweit die zuständige politische Gemeinde feststellt, dass der Anspruch auf Ausfallentschädigung nicht im beantragten Umfang besteht oder dieser mangels Mitwirkung nicht überprüft werden kann.

[3] Das Amt für Soziales kann zur Feststellung der Rückzahlungspflicht von der politischen Gemeinde oder der privaten Trägerschaft die erforderlichen Unterlagen einfordern.

Art. 8 Bundesbeiträge

[1] Soweit der Kanton für die Finanzierung der Aufgaben nach diesem Erlass Bundesmittel einsetzen kann, die nicht bereits als Anspruch nach Art. 3 Abs. 2 Bst. b dieses Erlasses angerechnet werden, leitet der Kanton diese Mittel an die politischen Gemeinden weiter.

[2] Der Anteil einer politischen Gemeinde an den Bundesbeiträgen richtet sich nach der Höhe der von ihr rechtskräftig verfügten Ausfallentschädigungen im Verhältnis zur Höhe der Ausfallentschädigungen im ganzen Kanton.

II.

Der Erlass «Ermächtigungsverordnung vom 4. Januar 2011»[5] wird wie folgt geändert:

Anhang Departement des Innern (DI)

Nr.	Zuständige Dienststelle	Angelegenheit		Ermächtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
		Umschreibung	Grundlage	
DI.B.03.09 ***(neu)***	Amt für Soziales	Prüfung von Gesuchen, Ausrichtung Darlehen und Rückforderung	Art. 6 und Art. 7 der Verordnung über die Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung im Zusammenhang mit dem Coronavirus	Leiterin oder Leiter der Dienststelle Controlling, IVSE und Informatik des Amtes für Soziales

III.

[keine Aufhebung anderer Erlasse]

IV.

Dieser Erlass wird rückwirkend ab 16. März 2020 bis 31. Dezember 2020 angewendet.

St.Gallen, 5. Mai 2020

Die Präsidentin der Regierung:
Heidi Hanselmann

Der Staatssekretär:
Canisius Braun

5 sGS 141.41.